

PROTOCOLO DE
TOMO AÑO
FOLIO
SECRETARIA

SENTENCIA NÚMERO: CIENTO CATORCE

En la ciudad de Córdoba, a los trece días del mes de noviembre de dos mil catorce, siendo las doce horas, se reúnen en Acuerdo Público los Señores Vocales integrantes de la Sala Contencioso Administrativa del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Doctores M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel, Carlos Francisco García Allocco y María Marta Cáceres de Bollati, bajo la Presidencia de la primera, a fin de dictar sentencia en estos autos caratulados: "**REYES, LUIS CÉSAR C/ PROVINCIA DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO DE APELACIÓN**" (Expte. Nro. 1816557), estableciendo las siguientes cuestiones a resolver:-----

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto?---

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?-----

Conforme al sorteo que en este acto se realiza los Señores Vocales votan en el siguiente orden: Doctores M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel, Carlos Francisco García Allocco y María Marta Cáceres de Bollati.-----

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA M. DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL, DIJO:-----

1.- A fojas 232 el actor interpuso **recurso de apelación**, en contra de la Sentencia Número Ochenta y seis, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación el dos de junio de dos mil diez (fs. 221/231vta.), mediante la cual se resolvió: "*I) Rechazar la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por el Sr. Luis César REYES en contra de la Provincia de Córdoba, confirmando la validez y legitimidad de los actos administrativos impugnados. II) Imponer las costas a la parte actora,...*".-

2.- Concedido el recurso interpuesto por Auto Número Doscientos treinta y siete de fecha veintinueve de junio de dos mil diez (fs. 233), se elevan las

presentes actuaciones a este Tribunal (fs. 235) y se corrió traslado al apelante (fs. 238), quien lo evacuó a fojas 239/241.-----

3.- La expresión de agravios admite el siguiente compendio:-----

Denuncia que se han omitido los fundamentos expuestos en la demanda, por medio de los cuales se propicia la aplicación escalonada de las sanciones previstas en el Reglamento de Asistencia y Licencias para Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (R.A.L.).-----

Añade que se debieron aplicar las sanciones establecidas en los artículos 17 y 18 del Reglamento, de manera previa a ordenar la cesantía normada en el artículo 19 ib..-----

Indica que debió llamárselo para que efectuara el correspondiente descargo cuando estuvo ausente por tres días, sin esperar que se configurase la causal objetiva que se adujo para justificar la cesantía.-----

Sostiene que la Administración ostenta prerrogativas en el ejercicio de su función, pero como contrapeso debe observar las normas autoimpuestas para el control de sus dependientes.-----

Por otra parte, denuncia que al valorarse la pericial psiquiátrica se concluye que no se puede establecer si estaba en condiciones de comprender sus actos, pese a que de la atenta lectura del informe, surge que sufre de un cuadro de depresión activa. Explica en qué consiste dicha patología.-----

Estima que la acreditación de dicha patología y la descripción de sus síntomas, demuestran que le era imposible entender cabalmente el alcance de sus actos, a causa de su falta de comprensión o de su desinterés por las consecuencias disvaliosas que podía sufrir.-----

Señala que el hecho traumático vivido como injusto -haber estado en prisión- desencadenó el cuadro de depresión reactiva, de modo que las

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
SECRETARÍA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
CÓRDOBA

PROTOCOLO DE
TOMO AÑO
FOLIO
SECRETARIA

infracciones que se le imputan no son la consecuencia de un obrar negligente sino los síntomas de la patología acreditada.-----

Finalmente, hace reserva del caso federal (art. 14, Ley 48).-----

4.- A fojas 242 se corre traslado de los agravios expresados a la parte demandada, quien lo evacua a fojas 243/246. Solicita, por las razones que allí expresa, el rechazo del recurso interpuesto, con costas.-----

5.- A fojas 247 se dicta el decreto de autos, el que firme (fs. 249 y vta.) deja la causa en condiciones de ser resuelta.-----

6.- El recurso bajo análisis ha sido oportunamente interpuesto, contra una sentencia definitiva dictada en primera instancia y por parte legitimada, razón por la cual corresponde su tratamiento (arts. 43 y ss. del C.P.C.A.).-----

7.- La sentencia de la Cámara *a quo* contiene una adecuada relación de causa, la cual debe tenerse por reproducida en la presente a los fines de evitar su innecesaria reiteración (art. 329 del C.P.C. y C.).-----

8.- Mediante el pronunciamiento recaído en autos, el Tribunal de Mérito rechazó la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por el actor en contra del **Acuerdo Número 669 - Serie "A"** del diecinueve de noviembre de dos mil tres (cfr. fs. 61/62) y su confirmatorio **Acuerdo Número 2 - Serie "A"** del dos de febrero de dos mil cuatro (cfr. fs. 5/6), ambos dictados por este Tribunal Superior de Justicia, que dispusieron su cesantía por haber incurrido en inasistencias injustificadas desde el veintisiete de junio al siete de agosto de dos mil tres (arts. 166, Const. Pcial. y 12 incs. 1 y 5 de la Ley 8435).---

Contra dicho pronunciamiento, el actor alza su embate recursivo.-----

9.- Este Tribunal Superior de Justicia en ejercicio de las atribuciones de Superintendencia, de fuente directamente constitucional, merced a la cual debe velar por el correcto funcionamiento de su administración interna, se encuentra

investido de las facultades necesarias para sancionar a sus agentes o funcionarios cuando incurriesen en una violación al ordenamiento estatutario que los rige (arts. 166, inciso 2 de la Const. Pcial. y 12 de la L.O.P.J).-----

En virtud de dichas atribuciones, se tipificó la conducta del actor en el artículo 19 del Reglamento de Asistencia y Licencias para Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (Ac. Reglamentario Nro. 233 -Serie “A”-1998), según el cual, la acumulación de quince inasistencias en el año calendario, podrá determinar la **cesantía** del agente.-----

10.- La especial relación de sujeción de derecho público que vincula a la Administración Pública con el funcionario o agente público se genera a partir de la aceptación de la designación. En ese momento, se originan entre la Administración y el agente público derechos y obligaciones que reconocen como origen una manifestación de voluntad libre y espontánea que obliga a quien la produce a respetar los estatutos correspondientes (cfr. Sent. Nro. 139/2002 "García Momperú...").-----

Existiendo dicho estatuto, es decir, la norma positiva determinante del régimen jurídico pertinente -en el caso, el Reglamento de Asistencia y Licencias para Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (R.A.L.)- corresponde su aplicación.-----

Ese Reglamento constituye un conjunto orgánico de preceptos, que al establecer los derechos y las obligaciones que rigen con relación a los agentes que se encuentran alcanzados por su ámbito subjetivo de aplicación, brinda certeza y seguridad a la relación de empleo público que vinculó al Poder Judicial con el actor.-----

Entre las distintas obligaciones que debe cumplir el agente público, existe una, cuya característica es **esencial**, relacionada con la necesidad de asegurar la

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
SECRETARÍA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
CÓRDOBA

PROTOCOLO DE
TOMO AÑO
FOLIO
SECRETARIA

continuidad del accionar administrativo para el logro de los objetivos y finalidades de interés público que persigue.-----

Tal carga o deber se refiere a la obligatoriedad del agente a la prestación personal del servicio o función para la que fue designado, en las condiciones y con los alcances que surgen del marco normativo estatutario, salvo las situaciones amparadas bajo el régimen de licencias.-----

A ese fin, debe prevalecer siempre la eficacia y la utilidad de la función y del empleo, los que deben ser prestados de la mejor manera posible, para que contribuyan a satisfacer el interés general. Corolario necesario de ello es que el interés general por el funcionamiento regular y continuo de las actividades de la Administración prevalece sobre el interés particular del funcionario o empleado.-

11.- La Cámara *a quo*, tras efectuar un análisis pormenorizado de las actuaciones administrativas que culminaron con el dictado del acto sancionatorio, tuvo por verificada la existencia de los hechos imputados y juzgó que la sanción aplicada con sustento en el mentado artículo 19 del Reglamento era legítima.-----

En efecto, la Juzgadora ponderó que “... *de las actuaciones administrativas que sustentaron la decisión administrativa impugnada, surge que veintiuna (21) inasistencias injustificadas que se adjudican al actor, efectivamente existieron en el curso de los meses de Junio, Julio y Agosto del año 2003*” y consideró debidamente fundado el acto administrativo sancionatorio en “... *el informe del Departamento de Personal que da cuenta de las inasistencias injustificadas en que ha incurrido el agente; el sumario que se labró en consecuencia; el descargo por parte del agente; y el dictamen emitido por el Fiscal General de la Provincia que concluye por aplicar la sanción de cesantía...*” (fs. 229vta.).-----

En el caso de autos, el actor que incumplió su deber estatutario de prestación personal del trabajo, no demostró en Sede Administrativa ni en la instancia judicial, que concurriera una causa de justificación de sus inasistencias. Por esa razón, se hizo pasible de la sanción aplicada, en el marco de un sumario que le garantizó el legítimo ejercicio de su derecho de defensa, en oportunidad de formular su descargo y ofrecer prueba (fs. 226vta. que remite a fs. 44/46).-----

Como es sabido “...*La relación de servicio es el contrato de trabajo que tiene un agente de cualquier categoría con el Estado y sus distintas entidades; es una relación del servicio que debe realizar y establece un régimen jurídico de su actividad hacia la Administración. Esta realización efectiva de los agentes públicos crea su deontología y comprende la conducta personal de éstos con respecto a la administración de los distintos poderes estatales y también ante los terceros que tienen relaciones con el Estado. Estas relaciones de conductas de los agentes se asientan en la lealtad, la buena fe y la eficacia...*” (FIORINI, Bartolomé, “La moralidad administrativa en la Constitución”, La Ley 1975-B-730).-----

Consecuentemente, la exigencia correctiva de los empleados y funcionarios públicos implica una garantía concreta y eficaz del cumplimiento de los fines administrativos, ya que: “...*Todas las sanciones administrativas provienen de un fondo común: servir a la Administración Pública. Este poder exorbitante, la autotutela administrativa, es el fundamento de la potestad sancionatoria no sólo para fijar la existencia de infracción, sino también para restaurar el orden violado, lo que tiene un soporte histórico -como prueba la evolución del Derecho Positivo- y formal por la presunción de legitimidad de los actos administrativos que imponen sanciones, única forma de que prevalezca el interés público frente al privado*” (CARRETERO PÉREZ, Adolfo y otro,

PROTOCOLO DE
TOMO AÑO
FOLIO
SECRETARIA

Derecho Administrativo Sancionador, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid 1995, p. 77).-----

La potestad correctora de las infracciones inviste características singulares, cuando lo que se juzga es el comportamiento de quien se desempeña en el ámbito del Poder Judicial, ya que la Administración de Justicia impone estándares de conductas ejemplares, inescindibles y expectables, acordes a las funciones inherentes a este Poder del Estado.-----

En forma contraria a una razonable expectativa, el accionar del apelante estuvo revestido de la gravedad calificada por la Administración Judicial, al incumplir una obligación estatutaria básica, tal como es el deber de asistencia al lugar de trabajo.-----

12.- La regla jurídica contenida en el artículo 19 del R.A.L. -premisa legal del acto administrativo impugnado- es suficientemente clara en lo que respecta a la descripción de la conducta que es susceptible de ser sancionada, esto es **inasistir injustificadamente** al lugar de trabajo por más de quince días en el año calendario.-----

Para el sistema sancionatorio establecido en el Reglamento, la infracción mencionada reviste trascendencia por sí sola, puesto que ha sido enunciada expresamente dentro del catálogo de las merecedoras de una de las sanciones más graves.-----

De la interpretación literal de la norma bajo análisis, se infiere que la aplicación de la sanción de **cesantía** por la comprobación de la infracción procede sin más requisitos que el respeto inexcusable de la garantía del debido proceso adjetivo, en forma previa, conforme lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, ampliamente resguardado con relación al acto.-----

13.- Con claridad se reseña en el acto administrativo atacado, la insuficiencia de los argumentos que se esgrimen al presentarse el correspondiente descargo, cuando se sostiene que “...*el agente no puede hacer responsable a esta Administración de Justicia su ausentismo laboral, ya que la primera obligación que surge de la relación de empleo es el deber de prestar servicio. Sería un absurdo considerar que para que el agente cumpla con ella deba ser emplazado en forma permanente por el órgano administrativo, esto es la Dirección General de Superintendencia, que tiene a su cargo el control del presentismo del personal del Poder Judicial...*” (fs. 61vta.).-----

Es que del carácter objetivo de la comprobación de la falta y de la fehaciente acreditación del número de inasistencias injustificadas en las que incurrió el actor, se verifica la configuración en concreto de los presupuestos fácticos de aplicación de la medida disciplinaria.-----

Tampoco se estimaron suficientes las razones de salud invocadas por el agente para justificar su proceder “...*ya que la certificación ha sido otorgada por un profesional particular y en fecha posterior a las inasistencias, en franca contradicción con lo normado por la reglamentación interna...*” (fs. 61vta.).-----

En efecto, el artículo 30 del R.A.L. fija directivas procedimentales taxativas y precisas, que deben seguirse siempre que un agente deba justificar sus inasistencias, al establecer “*Los que por razones de salud no pudieran prestar servicio, deberán concurrir a la oficina médica respectiva o en caso de imposibilidad, solicitarán médico a domicilio hasta las 10 horas para el turno matutino y hasta las 16,30 para el turno vespertino, teniéndose por tal el último registrado en el Departamento de Personal en Capital y en la Delegación de Superintendencia en el Interior.*-----

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
SECRETARÍA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
CÓRDOBA

PROTOCOLO DE
TOMO AÑO
FOLIO
SECRETARIA

Si el médico no pudiere efectuar la comprobación de la causal, por no encontrar en su domicilio al solicitante o por otro motivo imputable a éste, no se justificará la inasistencia.-----

Tampoco se justificarán aquellas en que hubiere incurrido en fecha anterior a la comunicación prevista en este artículo.-----

La concurrencia del médico visitador será obligatoria dentro de las 24 horas del requerimiento del agente.-----

Los agentes deberán suscribir las cartas médicas en el momento de ser revisados por el médico interviniente, haciendo constar en caso de imposibilidad”-----

La omisión del actor de cumplimentar con el procedimiento reglado, no se justifica en función de los argumentos que expuso en Sede Administrativa, ni con remisión a los resultados derivados del informe pericial producido en la instancia probatoria judicial.-----

Sobre ambas cuestiones, se pronuncia la Cámara a quo al indicar que “Con respecto a las razones de salud invocadas, es dable señalar que el actor en su descargo e interposición de recurso de reconsideración, acompaña dos certificados médicos, uno de fecha 27.06.03, es decir, del día siguiente a que se le concede el cese de la libertad condicional, y otro del 11.08.03, luego que se registraran sus inasistencias injustificadas, no habiendo observado las disposiciones de los Arts. 28 y 30 del RAL. en cuanto a que la causal de enfermedad deberá acreditarse mediante certificación expedida por la Sub-Dirección de Servicios Médicos; y que cuando por razones de salud no pudiera prestar servicio, el agente deberán concurrir a la oficina médica respectiva o en caso de imposibilidad, solicitarán médico a domicilio.-----

En el caso, Reyes no concurrió a Servicios Médicos, ni requirió médico a domicilio.-----

Por otra parte, de la pericia psiquiátrica practicada no surge que el agente no estuviera en condiciones de comprender la entidad y consecuencias de sus ausencias injustificadas a su trabajo.-----

Consecuentemente, tales elementos resultan inconducentes para justificar las faltas incurridas por el actor y para conmover la decisión administrativa adoptada...” (fs. 230 y vta.).-----

Las aseveraciones transcritas, subsisten indemnes a la crítica del apelante, quien pese a sostener que “...la acreditación de la patología y la descripción de sus síntomas dan cuenta de la imposibilidad de comprender o dar cabal alcance a lo que el actor se estaba enfrentando...” (fs. 240), no logra demostrar -con apoyo en el informe pericial producido (cfr. fs. 153/155vta.)- que al momento del incumplimiento de sus deberes estatutarios, no entendiera que debía reintegrarse a sus tareas o justificar en tiempo y forma sus inasistencias.----

En efecto, los elementos de juicio incorporados al litigio, no permiten extraer conclusiones provistas de **certeza** absoluta sobre la existencia o inexistencia de la inhabilidad que, en pos de salvar su responsabilidad en la conducta por la cual se lo sancionó, invoca el actor.-----

Por el contrario, el informe pericial señala que el actor “...*presenta un descenso de sus recursos internos, que se manifiesta en dificultades en la ejecución de actividades laborales que impliquen concentración, esfuerzo intelectual y/o agilidad mental, y en las que se priorice la destreza en las relaciones interpersonales en el ambiente laboral...*” (fs. 155), de lo cual no se deduce el agudo inconveniente de comprensión aducido.-----

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
SECRETARÍA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
CÓRDOBA

PROTOCOLO DE
TOMO AÑO
FOLIO
SECRETARIA

Asimismo es dable indicar que la pericia describe los resultados de las pruebas realizadas en el momento en que se efectúan y consideran **específicamente** que el distracto laboral agravó la patología denunciada al expresar que *“El actor presenta una **“DEPRESIÓN REACTIVA”**, la cual le determina una **incapacidad parcial y permanente** que se evalúa en **UN VEINTE POR CIENTO (un 20%) de la T.O. y T.V., guardando relación de causalidad con los sucesos de autos, correspondiendo la mitad de ella (un 10%) exclusivamente al cese laboral...*** ” (fs. 155 in fine).-----

De lo expuesto se infiere que ha sido mayor el grado de gravedad del cuadro psiquiátrico existente cuando se realizó la evaluación pericial que cuando tuvieron lugar las faltas sancionadas, de modo que, si al tiempo de la pericia no puede afirmarse que el actor carezca de capacidad para comprender sus actos, menos puede aseverarse que tal circunstancia tuvo lugar cuando aquél incurrió en las inasistencias injustificadas por las que se lo dejó cesante.-----

14.- Como surge de las disposiciones del R.A.L. los empleados y funcionarios del Poder Judicial tienen el deber de concurrir puntualmente a su lugar de trabajo y cumplir el horario establecido con las modalidades propias de cada función (art. 4 ib.).-----

Si bien en caso de enfermedad tienen el derecho a que se les otorgue una licencia por razones de salud por un período de tiempo que variará según su antigüedad en el Poder Judicial (art. 26 ib.), la normativa pone a su cargo una serie de obligaciones que deberán cumplir para gozar de dicha prerrogativa.-----

En primer lugar, cuando el agente no pueda prestar servicios por razones de salud, deberá concurrir a la oficina del Departamento de Medicina Laboral o, en caso de imposibilidad, solicitar la visita de un médico a domicilio. Tanto en uno u otro caso, luego de ser revisado por el facultativo con el fin de constatar la

causal invocada, el solicitante deberá suscribir la carta médica confeccionada al efecto y si no pudiera hacerlo se dejará constancia de ello (art. 30 ib.).-----

El empleado o funcionario debe cumplir con dicho trámite a los fines de que se le otorgue la licencia por razones de salud, puesto que de lo contrario sus inasistencias se considerarán injustificadas y se le descontará por cada una de ellas dos días de sueldo (art. 16 ib.). La acumulación de inasistencias es considerada como una falta que será sancionada con la suspensión o la cesantía del agente dependiendo de su cantidad y de la reiteración con la que se registren (arts. 17, 18 y 19 ib.).-----

Por otra parte, es doctrina consolidada de esta Sala, que las licencias tienen carácter excepcional, particular y son otorgadas siempre "*intuito personae*" a solicitud del interesado, en cualquier época del año en que se produzca el acontecimiento que las motive, por ello, **ninguna licencia o su extensión, puede ser tomada por el agente por propia y exclusiva decisión**, en cada caso concreto ella debe ser autorizada por la autoridad correspondiente. Caso contrario, se corre el riesgo de ser considerado incurso en abandono de servicio o inasistencias injustificadas con las graves consecuencias que dicha conducta ocasiona (cfr. precedente de esta Sala, Sentencia Nro. 112/1998, in re: "Ferreyra, Marcelo...").-----

De lo expuesto se infiere que la propia reglamentación ha establecido un procedimiento que permite que los agentes puedan gozar de una licencia destinada a proteger su derecho a la salud (arts. 19.1 de la Const. Pcial., 33 de la Const. Nac., XI Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumentos éstos últimos que gozan de jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna), a la vez que posibilita al

PROTOCOLO DE
TOMO AÑO
FOLIO
SECRETARIA

Poder Judicial realizar un control de la asistencia de su personal a través del Área de Recursos Humanos dependiente de la Administración General.-----

En el caso de autos, el actor ha incumplido con sus deberes estatutarios, al no demostrar la veracidad de su defensa basada en una pretendida situación de gravedad tal que le impidiera seguir regularmente el procedimiento que le permitiera justificar sus inasistencias y las causas de ellas.-----

15.- Finalmente es dable señalar que tampoco descalifica la juridicidad del acto sancionatorio impugnado el hecho de aplicar la grave sanción de cesantía sin que esta última haya estado precedida de otras menores, toda vez que el régimen disciplinario no impone la obligación de aplicar escalonadamente las sanciones previstas de manera previa a la cesantía, siempre que estén probados los supuestos fácticos que tornan procedente la desvinculación del agente.-----

Si bien los artículos 17 y 18 del R.A.L. establecen las sanciones que se pueden aplicar ante la acumulación de tres inasistencias injustificadas en el mes o diez inasistencias injustificadas en el año calendario -respectivamente-, no resulta válido interpretar que tales cláusulas deban ser consideradas y seguidas por la Administración cuando la conducta desplegada por el agente que se pretende sancionar es la regulada en el artículo 19 ib..-----

El artículo 19 del R.A.L. dispone que *“La acumulación de quince inasistencias injustificadas en el año calendario, sin perjuicio de lo previsto en los tres artículos anteriores, podrá determinar la cesantía del agente”*.-----

El precepto transcripto ha calificado autónomamente como infracción grave a la falta allí descripta y la procedencia de la sanción correspondiente, no tiene como presupuesto otras transgresiones menores, no se trata del agraviamiento de una conducta sino la sola comisión de la falta tipificada.-----

16.- En síntesis, la situación fáctica debidamente constatada en el *sub lite* y no revertida en su materialidad en la instancia judicial de revisión, sumada al trámite procedimental seguido para ese tipo de falta objetiva, que ha salvaguardado el derecho de defensa del actor a través del descargo producido en Sede Administrativa y su participación activa y con asistencia letrada en las actuaciones cumplidas, en las que -además- en el ejercicio pleno de tal derecho constitucional pudo ofrecer y producir pruebas (cfr. fs. 44/46), alcanzan para sostener la juridicidad del acto sancionatorio frente a la gravedad con la que el ordenamiento jurídico ha calificado autónomamente ese hecho.-----

En mérito de todo lo expuesto, corresponde **no hacer lugar** al recurso de apelación incoado y, en consecuencia, **confirmar** la sentencia dictada en autos.--

17.- En cuanto a las costas devengadas en ambas instancias, corresponde imponerlas por el orden causado, atento la naturaleza alimentaria que subyace en autos y por cuanto el actor pudo creerse con mejor derecho para litigar (art. 130 del C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13 del C.P.C.A.).-----

Así voto.-----

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, DIJO:-----

Considero que las razones dadas por la Señora Vocal preopinante deciden acertadamente la presente cuestión y, para evitar inútiles repeticiones, voto en igual forma.-----

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO:-----

Comparto los fundamentos y conclusiones vertidos por la Señora Vocal Doctora M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel, por lo que haciéndolos míos, me expido en idéntico sentido.-----

PROTOCOLO DE
TOMO AÑO
FOLIO
SECRETARIA

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA M. DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL, DIJO:-----

Corresponde: I) No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor (fs. 232) en contra de la Sentencia Número Ochenta y seis, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación el dos de junio de dos mil diez (fs. 221/231vta.).-----

II) Imponer las costas en ambas instancias por su orden (art. 130 del C.P.C. y C., por remisión expresa del art. 13 de la Ley 7182).-----

III) Disponer que los honorarios profesionales de los Doctores Jorge Horacio Gentile y Diego Germán Zárate -parte actora-, por la labor desarrollada en esta instancia, sean regulados por la Cámara *a-quo*, si correspondiere (arts. 1 y 26 de la Ley 9459), previo emplazamiento en los términos del artículo 27 ib., en conjunto y proporción de ley, en el treinta y uno por ciento (31%), respectivamente, del mínimo de la escala del artículo 36 de la Ley Arancelaria (art. 40 ib.), teniendo presente las reglas establecidas en el artículo 31 ib..-----

Así voto.-----

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCIA ALLOCCO, DIJO:-----

Estimo correcta la solución que da la Señora Vocal preopinante, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.-----

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO:-----

Voto en igual sentido que la Señora Vocal Doctora M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel, por haber expresado la conclusión que se desprende lógicamente de los fundamentos vertidos en la respuesta a la primera cuestión planteada, compartiéndola plenamente.-----

Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala Contencioso Administrativa, por unanimidad,-----

RESUELVE:-----

I) No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor (fs. 232) en contra de la Sentencia Número Ochenta y seis, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación el dos de junio de dos mil diez (fs. 221/231vta.),-----

II) Imponer las costas en ambas instancias por su orden (art. 130 del C.P.C. y C., por remisión expresa del art. 13 de la Ley 7182).-----

III) Disponer que los honorarios profesionales de los Doctores Jorge Horacio Gentile y Diego Germán Zárate -parte actora-, por la labor desarrollada en esta instancia, sean regulados por la Cámara *a-quo*, si correspondiere (arts. 1 y 26 de la Ley 9459), previo emplazamiento en los términos del artículo 27 ib., en conjunto y proporción de ley, en el treinta y uno por ciento (31%), respectivamente, del mínimo de la escala del artículo 36 de la Ley Arancelaria (art. 40 ib.), teniendo presente las reglas establecidas en el artículo 31 ib.,-----

Protocolizar, dar copia y bajar.-

Dra. M. DE LAS MERCEDES BLANC G. de ARABEL
VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

MARÍA MARTA CÁCERES de BOLLATI
VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Se deja constancia que la Señora Vocal Doctora M. de las Mercedes Blanc G. de

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
SECRETARÍA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
CÓRDOBA

PROTOCOLO DE
TOMO AÑO
FOLIO
SECRETARIA

//**RRESPONDE:** A los autos caratulados: "**REYES, LUIS CÉSAR C/
PROVINCIA DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO DE
APELACIÓN**" (Expte. Nro. 1816557).-----

Arabel ha emitido opinión en estos autos, pero no suscribe la presente en razón de encontrarse en uso de licencia (Acuerdo Número 578 - Serie "A" del 06/11/2014), siendo de aplicación el artículo 120, 2º párrafo del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 13 de la Ley 7182. Oficina, trece de noviembre de dos mil catorce.-